

1500055-75.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Maison justificou que estava praticando o tráfico em razão de estar passando por problemas financeiros."

A testemunha Cleiton César Pacheco, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou "que chegou ao seu conhecimento que na residência do acusado Maison, que já havia sido preso pela DISE por tráfico de drogas, estava sendo mais uma vez realizada a venda ilícita. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500055-75.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500055-75.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026153/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 22706291 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 247/22/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2026153 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2026153 - 03º D.P. TUPÃ, 247/22/229 - 03º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAISON GABRIEL SOARES DA SILVA SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 132/133) em face de Maison Gabriel Soares da Silva pela suposta prática dos seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 18h00min, na Rua Lucélia, nº 755, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, MAISON GABRIEL SOARES DA SILVA SOUZA, vulgo "Ga", qualificado a fl. 05, guardava/tinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 01 (um) tijolo de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, com peso líquido

total de 202,5g; e 02 (dois) tijolos de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 35,4g - conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado a fls. 15/17, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal substância causa dependência e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98.

Segundo o apurado, policiais militares receberam informação de que o denunciado estaria enterrando drogas no quintal de sua residência.

Segue que, em diligência no local, os milicianos desembarcaram da viatura e seguiram a pé até a frente da residência do increpado, a qual é construída no fundo de um terreno e o quintal da casa está na parte da frente, possuindo apenas uma grade vazada.

Consta que os policiais visualizaram o quintal e surpreenderam o increpado com uma sacola nas mãos, a qual havia acabado de desenterrar, sendo então abordado.

É dos autos que, durante a revista pessoal, verificaram que, no interior sacola, continha um tijolo de maconha, bem como o denunciado informou que havia mais entorpecentes no interior da residência, onde localizaram dois tijolos de maconha sobre a televisão e uma balança de precisão na sala, bem como a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) e um aparelho celular no bolso de Maison.

As drogas foram apreendidas (fls. 12/13) e, submetidas a exame pericial, constatou-se que se tratava de maconha (fls. 15/17).

Assim, a quantidade das drogas apreendidas, a maneira como estavam acondicionadas, o prévio envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas, as informações prévias, denotam que os entorpecentes se destinavam a posterior entrega a consumo de terceiros.

Devidamente notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 137/142).

A denúncia foi recebida em 26/04/2022 (fls. 163/167).

Não foi concedida absolvição sumária (fls. 163/167).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas sendo, após, interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 216/217) e a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação (fls. 218/220).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 07/09); auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); termos de depoimentos (fls. 03/04) auto de apreensão (fls. 12/13); laudos periciais (fls. 15/17 e 173/177); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Félix José de Meira, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou "que Maison era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico e que, inclusive, já foi preso em flagrante delito pela pratica do citado crime. Esclareceu que a vizinhança do acusado já estava se sentindo incomodada com a

prática do comércio ilícito por ele efetuado. Descreveu que, no terreno onde há a casa do acusado, o quintal fica em frente. As informações davam conta que os entorpecentes eram enterrados nesse quintal, em uma área coberta, embaixo de um galinheiro. Desceram na viatura e, ao chegarem, depararam-se com o acusado saindo da área coberta, trazendo em mãos um tijolo de maconha. Efetuaram a abordagem, quando então Maison acabou confessando que no interior da residência havia uma balança e mais maconha. No bolso do acusado foi encontrada ainda a quantia de R\$10,00. Maison justificou que estava praticando o tráfico em razão de estar passando por problemas financeiros."

A testemunha Cleiton César Pacheco, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou "que chegou ao seu conhecimento que na residência do acusado Maison, que já havia sido preso pela DISE por tráfico de drogas, estava sendo mais uma vez realizada a venda ilícita. As informações davam conta que Maison estaria enterrando entorpecentes no quintal da casa. Se dirigiram para o local, quando viram o acusado com um tijolo de maconha em mãos. Efetuaram a abordagem e, pela janela da residência, já foi possível observar que no interior havia também uma balança, que também foi apreendida. Com Maison foi ainda encontrada a quantia de R\$10,00. As informações eram fornecidas pelos vizinhos, que se incomodavam com a conduta do acusado"

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha de defesa Nanci Alves Brito relatou "que não estava presente por ocasião da prisão em flagrante. De sua casa, consegue ouvir o acusado exigindo dinheiro a família para comprar drogas em grande quantidade, para deixar guardado. Nunca viu o acusado vendendo drogas. Maison trabalha como servente de pedreiro e que já o viu saindo com a roupa de trabalho."

A testemunha de defesa Fátima Aparecida da Silva relatou "que é tia de Maison e que não estava presente por ocasião dos fatos. O sobrinho é usuário de drogas e que compra em grande quantidade pois não gosta de ir nos pontos de tráfico. Esclareceu que Maison trabalha como servente de pedreiro, e utiliza todo o dinheiro auferido para a compra de drogas. A condição de usuário é de conhecimento da vizinhança. Nunca presenciou Maison comercializando entorpecentes."

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse "que estava com os entorpecentes, mas se destinavam ao consumo próprio. Justificou que tinha grande quantidade para não ficar se dirigindo até o ponto de tráfico, uma vez que já tinha antecedentes pela prática do tráfico de drogas. Esclareceu que é usuário contumaz de drogas. Disse que, como servente de pedreiro, ganhava por dia a quantia de R\$80,00 e que, com o valor auferido em uma semana, era destinado a compra das

drogas. O restante ajudava nas despesas da filha e pagava o aluguel. Relatou que, desde que esteve em liberdade, não foi abordado por qualquer policial. Esclareceu, por fim, que quando não tinha dinheiro, pedia emprestado aos pais para que pudesse comprar entorpecentes para seu uso."

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e unânime conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33 caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente (cerca de 237,9 gramas de maconha), além da apreensão de balança de precisão, o que indica que a considerável quantidade de entorpecentes apreendidas seriam posteriormente fracionadas e vendidas a terceiros. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado à quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pelos réus. Inequivoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito" "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP-APR: 00662402520178260050SP0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida, "maconha", consta no rol. Portanto se enquadra no conceito de droga.

Quanto ao pedido de desclassificação, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0005436-76.2017.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 21/08/2019 - fls. 40), razão pela qual agravo a pena base em 1/6 e fixo a pena provisória em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77 ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR Maison Gabriel Soares da Silva como incursos nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, fixando o regime inicial

fechado, e 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. O acusado é reincidente, o que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto a perda do dinheiro apreendido nos autos (fls. 12/13) em favor da União.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, consoante artigo 804 do CPP.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP; Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Tupã, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA